

De una parte la empresa

Razón Social LABORAL RISK SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.

CIF B25534694

Y de otra el cliente

Nº Contrato: N/24100238

Razón Social MARIA JOSE MORAL MORGADO

CIF 46943079X

Representante Maria Jose Moral Morgado

DNI 46943079X

Dirección Calle Dr. Bellido 3, 2ª Planta

CP 28018

Población Madrid

Centros de Trabajo

Calle Dr. Bellido 3, 2ª Planta

Madrid

€ Condiciones económicas

Concepto	Cantidad	Precio	Total
Un trabajador en empresas Oficinas y comercios	1	148,00 €	148,00 €
Precio por la Vigilancia de la Salud	1	15,00 €	15,00 €

Condiciones Específicas de Contrato

☒ Seg., Hig. y Ergon.☒ Med. Trabajo

Ambas partes se reconocen la suficiente capacidad legal para contratar y obligarse, estando a lo que seguidamente se recoge en el presente documento:

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN POR SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

I. MARCO NORMATIVO EN MATERIA PREVENTIVA.

Que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, derivados del art. 40.2 CE y de la ratificación del Convenio 155 de la OIT, siendo el ámbito de aplicación del presente contrato a trabajadores vinculados con una relación laboral en estricto sensu, personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas, así como los socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de cooperativas, mediante la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, como obligación expresa que recae en la figura del empresario.

II. MARCO NORMATIVO REGULATORIO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y su posterior modificación en el R.D. 337/2010 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece, en su artículo 1, que la prevención debe integrarse en todos los niveles jerárquicos de las empresas, debiendo incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten, y dedica el Capítulo III a regular las distintas modalidades de organización de recursos necesarios para el desarrollo de estas actividades preventivas por el empresario.

III. EXCLUSIONES LEGALES POR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

Quedan excluidas del ámbito del presente contrato determinadas actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, peritaje forense y protección civil, centros y establecimientos militares y establecimientos penitenciarios.

IV. DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

Qué para el cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, las empresas disponen de cuatro modelos existentes de organización de la actividad preventiva, debiendo concertar dicha actividad con una o varias entidades especializadas acreditadas administrativamente como servicio de prevención.

V. SUJETOS OBLIGADOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN.

El empresario, como sujeto obligado de la gestión y actividad preventiva de la empresa deberá además también contribuir a la integración de la prevención de los trabajadores y sus representantes, colaborando en la adopción y cumplimiento de las medidas preventivas tal y como se reconoce en el Capítulo V de la ley 31/1995.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención
S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

VI. DE LA ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES PREVENTIVAS.

MARIA JOSE MORAL MORGADO (en adelante LA EMPRESA) está interesada en concertar el servicio de prevención ajeno con LABORAL RISK SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L. (en adelante LABORAL RISK, S.L.), el cual está dotado al efecto con la preceptiva Acreditación definitiva (SP-004/03-LL) que le ha sido otorgada por Resolución de la Dirección General de Trabajo y Empleo de la Consejería de Economía y Empleo de Lleida, con fecha 22 de Diciembre de 2003 para las Especialidades Técnicas citadas, conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Real Decreto 39/1997 y su posterior modificación en el R.D. 337/2010, anteriormente citado, y su posterior desarrollo, en orden de fecha 27 de junio de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para desarrollar para LA EMPRESA las funciones correspondientes como Servicio de Prevención Ajeno en las siguientes especialidades:

- a. SEGURIDAD EN EL TRABAJO;
- b. HIGIENE INDUSTRIAL;
- c. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA;
- d. MEDICINA DEL TRABAJO;

VII. DE LA CONCORDANCIA DE VOLUNTADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Que mostrando ambas partes concordancia de voluntades en materia de contratación de servicios, las mismas formalizan el presente CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, de conformidad con las siguientes:

VIII. CLÁUSULAS CONTRACTUALES.

A. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación por parte de LABORAL RISK S.L. de las actividades preventivas especificadas en el Documento de Actividades Preventivas, en el/los centro/s de trabajo y por el precio y la forma de pago pactadas en las Condiciones particulares inseparables al presente clausulado.

La contratación por parte de la empresa podrá abarcar la actividad de Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades de SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL y ERGONOMÍA y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA y MEDICINA DEL TRABAJO, asumiendo LABORAL RISK S.L., directamente con sus propios medios, las funciones de Servicio de Prevención Ajeno en condiciones de proporcionar a la EMPRESA lo que oportunamente convenga.

B. OBLIGACIONES DE LA PARTE CONTRATANTE

De las actividades a realizar por LABORAL RISK S.L. (Seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía/psicosociología y Medicina en el trabajo), adquiere el compromiso de dedicar durante la vigencia del presente concierto los recursos humanos y materiales suficientes para el asesoramiento y realización de las actividades concertadas resultantes del contenido final de la evaluación de riesgos que se efectúe por Laboral Risk a la parte contratante.

De este modo, la mercantil LABORAL RISK S.L. realizará las siguientes tareas y documentos durante la vigencia del presente concierto para la EMPRESA:

1. **Plan de Prevención:** Diseño, implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración en la empresa. Para ello se establecerá una programación anual por el spa de la política preventiva de la empresa, así como la organización en materia de prevención.
2. **Memoria Anual:** La elaboración de la Memoria anual preventiva de la empresa por el Servicio de Prevención.
3. **Evaluación de riesgos de seguridad industrial:** Recogerá el análisis, identificación y evaluación de los riesgos laborales, junto con la proposición/es de medidas correctoras que se consideren aplicables. La evaluación abarcará las instalaciones (condiciones generales de los lugares de trabajo e instalaciones de servicio y protección), maquinas (incluyendo sus condiciones/estado en el momento inicial del análisis), mantenimiento de éstas, certificaciones e inspecciones establecidas en normativa de seguridad industrial. Los estudios específicos en esta materia preventiva tendrán una valoración económica independiente del presente concierto, que se comunicarán a posteriori a la empresa en un documento de toma de datos al realizar la primera visita con la empresa, en función de los riesgos existentes.
4. **Evaluación de riesgos de higiene industrial:** Recogerá la identificación, análisis y evaluación de los riesgos derivados de estos productos, valorándose la necesidad de realizar mediciones específicas. Estas mediciones tendrán una valoración económica independiente del presente concierto, que se comunicarán a posteriori a la empresa en un documento de toma de datos al realizar la primera visita con la empresa, en función de los riesgos existentes.
5. **Evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales:** Recogerá la identificación, análisis y evaluación de estos riesgos, proponiendo las medidas correctoras que correspondan. Los estudios específicos en estas materias preventivas tendrán una valoración económica independiente del presente concierto, que se comunicarán a posteriori a la empresa en un documento de toma de datos al realizar la primera visita con la empresa, en función de los riesgos existentes.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención
S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

Los documentos citados anteriormente de evaluación de riesgos podrán constar en formato único, en aras de economía funcional y administrativa.

6. **Revisión / actualización de la ERL:** El spa procederá a revisar / actualizar el documento/s de ERL por cambios estructurales, industriales, funcionales, organizativos en la empresa, así como por comunicación del empresario en el caso de aparición de daños para la salud de los trabajadores. Para ello el empresario se obliga a comunicar de manera fehaciente estas situaciones y facilitará al servicio de prevención el acceso a la información y documentación a que se refiere el art. 30.3 LPRL para las revisiones y actualizaciones.
7. **Actividad de seguimiento:** El SPA, en función de la tipología de la empresa contratante, programará una actividad de seguimiento, estando esta relacionada tanto por la implantación de las actividades preventivas concertadas, así como de su valoración.
8. **Obligación de asesoramiento empresarial:** El SPA se obliga mediante el presente concierto a asesorar a la empresa contratante en materia preventiva. Dicho asesoramiento incluirá a los trabajadores contratados por éste, los representantes legalmente elegidos y a los órganos de representación especializados en materia de prevención de riesgos laborales, en virtud de los arts. concordantes de la LPRL. Para ello LA EMPRESA efectuará una comunicación documental o relación de trabajadores para ser contemplados en la elaboración de la evaluación de riesgos correspondiente.
9. **Actividades no cubiertas por el presente concierto:** En el presente contrato no quedarán cubiertas las siguientes actividades: (efectuar listado de actividades).

C. OBLIGACIONES DE LA PARTE CONTRATANTE.

Para la ejecución de los servicios objeto del presente Contrato, LA EMPRESA:

1. **Acceso a instalaciones:** Deberá facilitar el acceso a sus instalaciones de los medios humanos y técnicos de LABORAL RISK S.L., necesarios para la realización de los servicios a prestar, eximiendo por tanto a LABORAL RISK S.L. de cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de acceso a dichas instalaciones.
2. **Acceso a Datos organizativos empresariales :** Deberá facilitar al Servicio de Prevención de LABORAL RISK, con carácter previo a iniciar las actividades contratadas, toda la información relativa a la organización, características y complejidad del trabajo, procesos de producción de LA EMPRESA, así como la relación de las materias primas y equipos de trabajo existentes en la misma, además de toda aquella otra que se estime necesaria para el cumplimiento por LABORAL RISK del objeto del presente Contrato.
La empresa contrata se obliga con la empresa contratada para el correcto ejercicio de sus funciones al acceso a la información y documentación a que se refiere el art. 30.3 LPRL, proporcionando así de manera fehaciente aquella documentación acreditativa de los datos proporcionados.
3. **Primera alta en el servicio:** En el caso de que LA EMPRESA sea dada de alta por primera vez para la prestación de los Servicios de Prevención por parte de LABORAL RISK, se realizará en un mismo día la firma del contrato de Prevención, el Plan de Evaluación de Riesgos Laborales y la Formación de los trabajadores existentes y dados de alta en LA EMPRESA, estando obligada a facilitar LA EMPRESA todos los datos necesarios que se le requieran relativos al personal, instalaciones, actividad y maquinaria de la empresa para la elaboración de la Evaluación de Riesgos Laborales y poder impartir la formación necesaria a los trabajadores de LA EMPRESA.
4. **Continuidad de actividades preventivas:** Si la empresa contratante, en la fecha de la renovación del contrato, tuviera en vigor una Evaluación de Riesgos Laborales, así como la Formación de los trabajadores existentes en LA EMPRESA, se procederá a efectuar la revisión de dicha documentación. La Evaluación de Riesgos y la Formación contratada con LABORAL RISK S.L. se realizará según el calendario pactado por LA EMPRESA y LABORAL RISK S.L.
5. **Nuevas incorporaciones de personal, maquinarias e instalaciones:** En todo caso, si durante la vigencia del contrato se dieran de alta nuevos trabajadores, maquinarias e instalaciones, deberá LA EMPRESA comunicarlo de manera fehaciente a LABORAL RISK al efecto de que se proceda a la inclusión en la Evaluación de Riesgos correspondiente y se imparta la formación preventiva adecuada a los nuevos trabajadores en relación a su puesto de trabajo.
6. **Exención de responsabilidad civil y penal expresa de Laboral Risk:** No asumirá responsabilidad la empresa contratada alguna derivada de la falta de entrega, veracidad u ocultación de la información solicitada y/o entregada por LA EMPRESA, sin que se le pueda exigir responsabilidad alguna hasta que se hayan realizado con los nuevos datos aportados las tareas de Evaluación de Riesgos de las actividades realizadas por LA EMPRESA e impartido la correspondiente formación preventiva a los trabajadores de la empresa por parte del personal técnico designado de LABORAL RISK, de acuerdo a las obligaciones referidas en la condición general de la contratación II del presente contrato.
7. **Obligatoriedad de recepción de documentos:** La empresa contratante se obliga a recibir y firmar por cualquier medio de transmisión válido en dercho los trabajos, informes, actuaciones y recomendaciones emitidos por el personal designado a tal efecto por el Servicio de Prevención de LABORAL RISK.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención
S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

8. **Compromiso amplio de colaboración empresarial** : La empresa contratante se compromete a colaborar activamente con la empresa contratada en cualquier otra actuación no contemplada expresamente en los supuestos anteriores y que bajo un criterio técnico de las personas que vayan a emitir el asesoramiento y apoyo a LA EMPRESA, se estima razonable y necesaria en la ejecución de sus servicios.
9. **Compromiso empresarial de integración de la actividad preventiva**: La empresa contratante integrará la actividad preventiva en la totalidad de actividades de LA EMPRESA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1. del R.D. 39/1997 citado y modificaciones expuestas en el R.D. 337/2010, que manifiesta conocer a la firma del presente documento y que supone la implicación de todos los niveles jerárquicos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten, y la colaboración con LABORAL RISK en la realización de la actividad preventiva.
10. **Comunicación obligatoria de datos contractuales**: La empresa contratante se obliga expresamente a comunicar de forma inmediata y por escrito a LABORAL RISK cualquier variación de cualquiera de los datos contemplados en este Contrato, tales como el domicilio o razón social, los centros de trabajo, el número de trabajadores, etc., a lo largo del plazo de vigencia del mismo o de cualquiera de sus prórrogas.
11. **Obligatoriedad de comunicación de altas/bajas de trabajadores**: Cada nueva alta/baja de trabajadores, deberá ser comunicada de manera fehaciente por la EMPRESA a LABORAL RISK. El trabajador dado de alta por la empresa contratante no podrá iniciar su actividad laboral, en cumplimiento del contenido del art. 19 LPRL, hasta que haya recibido por parte de LABORAL RISK la formación preventiva correspondiente a su puesto de trabajo. Por tanto, a los efectos del presente contrato de prevención sólo se entenderá y tendrá cobertura preventiva cuando el trabajador dado de alta con posterioridad a la fecha inicial del contrato entre empresa y servicio de prevención cuando éste haya recibido la formación específica para su puesto de trabajo por parte del servicio de prevención.
Resultante de lo anteriormente recogido, si un trabajador durante este periodo prestase servicios laborales sin la correspondiente formación preventiva de obligado cumplimiento legal, la responsabilidad en materia de accidente laboral es expresamente aceptada y asumida por la empresa contratante del trabajador, eximiendo de responsabilidad administrativa, civil, laboral y penal al servicio de prevención.
12. **Del lugar de impartición presencial de la formación preventiva**: La formación podrá impartirse en cualquiera de los centros de formación de LABORAL RISK más próximos al Centro de Trabajo objeto del contrato, en las propias instalaciones de la EMPRESA.
La empresa contratante facilitará que la formación se pueda impartir el día posterior a la firma del contrato del contrato o, en su caso, de la comunicación fehaciente de alta del nuevo trabajador a LABORAL RISK. En el supuesto de que el centro de trabajo no esté en la misma población, el plazo para impartir la formación preventiva se ampliará a tres (3) días cuando el Centro de formación más próximo de Laboral Risk diste del centro de trabajo más de 46 Kilómetros. LA EMPRESA exime expresamente a LABORAL RISK de cualquier tipo de responsabilidad administrativa, civil, laboral o penal por la falta de comunicación de altas de nuevos trabajadores, o que se efectúen contraviniendo lo recogido en el presente contrato.
13. **Impartición online de la formación preventiva**: Cuando la formación se pueda impartir por internet, esta se realizará en directo (online), ya sea mediante cualquier programa que permita realizar videoconferencia de los que pueda utilizar el servicio de prevención o de cualquier otra aplicación que garantice la verificación de formación directa y presencial de el/los trabajador/es. La empresa contratante, así como solicitarles a los trabajadores intervinientes documentación para su identificación (DNI/NIE/PASAPORTE).

D. CONDICIONES ECONÓMICAS.

Las condiciones económicas se recogen en las condiciones particulares, lugar donde se detalla el precio y la forma de pago correspondiente a las actividades contratadas en el Documento de actividades preventivas. Si durante la vigencia del contrato, se produjera una variación de los centros de trabajo de la empresa incluidos en el contrato, de su número de trabajadores, de sus instalaciones, puestos de trabajo o maquinaria, y por ello, de las actividades preventivas a realizar, el servicio de prevención queda autorizado expresamente al oportuno ajuste del precio reflejado en las Condiciones Particulares.

1. **Forma de cálculo económico del coste del servicio**: El precio está calculado considerando un análisis del estudio y ejecución administrativa de un técnico de prevención en función de la complejidad y tamaño de la empresa, y en una jornada laboral de lunes a viernes, en días laborables, con un horario laboral de 09.00 a 19.00 horas.
En el caso de que alguna de las actividades a realizar dentro del Contrato necesite ser realizada en una jornada laboral y horario diferente al considerado, se establecerá un presupuesto adicional, el cual será previamente comunicado por LABORAL RISK a LA EMPRESA, con objeto de proceder a su aprobación y aceptación antes de realizar el trabajo. Así pues, la existencia de más de un centro de trabajo producirá un aumento sobre lo presupuestado del 10%. En caso de que el centro de trabajo se encuentre situado a una distancia superior de 30 Km. de la provincia, se facturarán a parte a un precio de 0.30 €/km. Así mismo, en el cálculo del anterior precio, se han considerado los centros de trabajo y el número de trabajadores incluidos.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención

S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

En el caso de variación del número de trabajadores de la empresa contratante a lo largo del plazo de vigencia de este contrato o de cualquiera de sus prórrogas, la empresa contratada regularizará el precio en función de la variación producida, para lo que se revisarán anualmente los TC2 correspondientes a cada mes entregados por la empresa contratante, regularizando así las condiciones económicas del presente Contrato.

2. Impuestos a repercutir en el precio: El anterior precio se refiere, exclusivamente, a los conceptos indicados, no estando incluidos, por tanto, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), I.G.I.C. o I.P.S.I. según el correspondiente ámbito territorial de aplicación (o cualquier otro que pudiera sustituirles en el futuro).

3. Gastos complementarios: La empresa contratada podrá repercutir, entre otros, los siguientes gastos relacionados con su actividad técnica:

3.1 Análisis técnicos: Gastos de realización, análisis y/o material fungible que pudiera derivarse de posibles muestreos de contaminantes físicos, químicos, biológicos o cancerígenos que se estimase oportuno realizar, en función de los datos proporcionados en la Evaluación de Riesgos realizada.

3.2 Documentación formativa: Edición y reproducción de documentación que sea necesario elaborar para la impartición de actividades formativas, en el supuesto de que LA EMPRESA decidiese encomendar a LABORAL RISK dicha edición y reproducción.

3.3 Inspecciones técnicas reglamentarias: Con relación a las instalaciones y riesgos sometidos a inspecciones técnicas reglamentarias a cargo de organismos de control acreditados, la actuación de LABORAL RISK se limitará a la información a LA EMPRESA respecto a la necesidad de concentrar las preceptivas inspecciones o auditorías con este tipo de entidades acreditadas.

3.4 Adecuación normativa reglamentaria de maquinaria y herramientas: En referencia al Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, no quedan incluidos en esta oferta la realización de informes industriales de adecuación de máquinas para la actualización en seguridad de las máquinas de LA EMPRESA.

E. DESIGNACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO POR LA EMPRESA CONTRATADA.

La empresa contratada asignará y adscribirá para la mejor realización de los servicios a ejecutar, a aquellas personas de su confianza y que a su juicio posean la capacidad y destreza necesaria para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato.

No obstante, la empresa contratante podrá interesar la posibilidad de proponer a la empresa contratada la designación de personal concreto, siempre y cuando a nivel técnico y organizativo se pueda prever dicha posibilidad. En caso afirmativo, la empresa contratada queda autorizada expresamente a revisar el coste calculado del contrato en su momento, si así lo entendiera como necesario.

La empresa contratada adquiere el compromiso de dedicar durante la vigencia del presente concierto los recursos humanos y materiales suficientes para la realización de las actividades concertadas.

F. DEL CARÁCTER DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

La relación de LA EMPRESA con LABORAL RISK tiene exclusivamente carácter mercantil. No existe vínculo laboral alguno entre LA EMPRESA y el personal de LABORAL RISK que eventualmente o que, de manera regular o periódica, se encuentre desplazado en el domicilio de LA EMPRESA.

En ningún caso podrá considerarse la adscripción de trabajadores al objeto del presente acuerdo como un supuesto de cesión de personal de la empresa contratada a la empresa contratante.

G. DURACIÓN DEL CONTRATO Y ENTRADA EN VIGOR.

1. Duración: La duración del presente Contrato será de UN (1) AÑO desde la fecha que conste en el documento, prorrogándose por períodos iguales al inicialmente pactado, salvo comunicación expresa en contrario de alguna de las partes intervinientes. Dicha comunicación deberá ser por escrito, manifestando su intención de no renovación del concierto y con un preaviso mínimo de NOVENTA (90) DIAS NATURALES a la finalización del mismo o de cualquiera de sus prórrogas y anexos que pudieran acompañarle.

G.1.- DURACIÓN: La duración del presente Contrato será de UN (1) AÑO desde la fecha que conste en el documento, prorrogándose por períodos iguales al inicialmente pactado, salvo comunicación expresa en contrario de alguna de las partes intervinientes. Dicha comunicación deberá ser por escrito, manifestando su intención de no renovación del concierto y con un preaviso mínimo de NOVENTA (90) DIAS NATURALES a la finalización del mismo o de cualquiera de sus prórrogas y anexos que pudieran acompañarle.

2. Entrada en vigor: El presente Contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su recepción, por parte de LABORAL RISK, de las copias del mismo debidamente firmadas por LA EMPRESA, siempre y cuando durante los TREINTA (30) DIAS NATURALES siguientes a dicha fecha, se hubiera producido el primero de los pagos a los que está obligada LA EMPRESA, en función lo establecido en las Condiciones Particulares.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención

S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

3. Trabajos pendientes de ejecución o resolución: Los trabajos que en el momento de surtir efecto la extinción del Contrato que se hallen en trámite de ejecución por el Servicio de Prevención de LABORAL RISK, se detallarán y consensuarán previamente entre las partes contratantes, pudiendo acordar que:

- a. La CONTINUACIÓN por el Servicio de Prevención de LABORAL RISK hasta su completa finalización y entrega al empresario con el correspondiente cobro del servicio; o
- b. El CESE DE ACTIVIDAD hasta el momento que la empresa contratante comunique de manera fehaciente y por escrito su intención de no proceder a la renovación del concierto preventivo. Para ello la empresa contratada efectuará el correspondiente INFORME DE CIERRE DE ACTUACIONES PREVENTIVAS, que será entregado a la empresa contratante, estando a pasar al cobro del coste que se derive de tal extinción contractual a la empresa contratante.

H. CAUSAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.

Se entenderán como causas de resolución del presente concierto las siguientes:

- 1. Incumplimiento total o parcial del contenido del concierto:** El incumplimiento total o parcial de todas o algunas de las obligaciones que constituyen el contenido de las cláusulas del presente Contrato, sin perjuicio, en todo caso, de los derechos y acciones que en Derecho a cada uno puedan corresponder.
- 2. Concurso de acreedores:** Cualquier modalidad de concurso de acreedores recogido en el Real Decreto Legislativo RDL 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal de cualquiera de las partes de este contrato, sin perjuicio en todo caso de los derechos y acciones legales que a cada parte le puedan corresponder.
- 3. Impago de factura/s emitida/s por la parte contratada:** EL impago total o parcial de la factura girada por LABORAL RISK supondrá la baja automática de LA EMPRESA, así como su comunicación de baja como usuaria de los servicios de prevención contratados a LABORAL RISK. Por ello, la empresa contratante exime expresamente a LABORAL RISK de cualquier responsabilidad derivada de la citada baja automática de los servicios de prevención contratados por impago.
- 4. Comunicación de resolución de concierto preventivo:** La parte que resuelva el contrato, lo comunicará de manera fehaciente a la otra, quedando relegada de cualquier obligación o responsabilidad desde el momento de la recepción formal de la comunicación.
En caso de resolución por impago total o parcial de la/s factura/s presentada/s al cobro por LABORAL RISK, esta queda exonerada de efectuar dicha comunicación a la empresa contratante, aceptando dicha exoneración la parte contratante.

I. DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL.

LA EMPRESA contratante asume directamente y bajo su total responsabilidad la ejecución y puesta en práctica de las recomendaciones preventivas y técnicas del Servicio de Prevención de LABORAL RISK, así como la supervisión diaria de su cumplimiento, ya que ésta, en su calidad de órgano Asesor externo, carece de capacidad presupuestaria, disciplinaria y de dirección sobre la EMPRESA contratante y sus trabajadores.

LABORAL RISK se compromete a prestar las actividades que constan en el documento de actividades preventivas, incluido en las Condiciones Particulares, con prudencia y diligencia, y acepta la responsabilidad únicamente en los casos graves de negligencia o imprudencia probados por LA EMPRESA.

J. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD PROFESIONAL.

- 1. Datos necesarios:** La información obtenida de la empresa se ceñirá a aquellos datos que sean necesarios para el cumplimiento de las actividades preventivas contratadas y, por lo tanto, no alcanzará a los datos irrelevantes para la ejecución del presente contrato.
- 2. Datos de carácter personal:**

a. De los datos facilitados por la empresa

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y en base al artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), LA EMPRESA concede su consentimiento libre y expreso, en los casos éste sea una persona física, para el tratamiento de sus datos personales por parte del responsable del tratamiento Laboral Risk.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención

S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

Estos datos serán tratados con un correcto nivel de seguridad. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión y mantenimiento de las relaciones comerciales y facturación establecidas entre los mismos. Asimismo, tanto siendo persona física, como siendo persona jurídica, consiente de forma expresa recibir información de nuevos servicios y ofertas cualquiera de las entidades de Laboral Group, Preven Legal, Ingreso 2020 S.L o Comunidad 10 S.L, además de crear un perfil empresa en la intranet de Laboral Group, para acceder a toda la documentación en materia de PRL y facturación.

Todas las llamadas emitidas o recibidas a los números proporcionados por LA EMPRESA, que hayan sido guardados en la ficha cliente, independientemente de las personas al teléfono, serán grabadas y almacenadas con las finalidades de control de la eficiencia y calidad de Laboral Risk y seguridad para las partes, pudiendo ser utilizada en caso de discrepancias contractuales, impagos, etc.

En cumplimiento de la normativa vigente, garantiza que ha adoptado las medidas y técnicas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. Asimismo, Laboral Risk informa a LA EMPRESA, respecto a sus datos personales, que puede ejercitar sus derechos y ampliar la información proporcionada en este apartado, por escrito y adjuntando una copia del DNI, mediante un correo electrónico dirigido a cumplimientonormativo@laboralgroup.com.

b. Del acceso por parte de LABORAL RISK a la información de carácter personal cuyo responsable del tratamiento es la empresa.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 RGPD y LOPDGDD, por la necesidad para el desarrollo de los trabajos contratados como SPA y proveedores de la aplicación informática, LA EMPRESA autoriza el acceso y tratamiento de datos personales a Laboral Risk como Encargado del Tratamiento de Datos personales, y cuyo responsable del tratamiento es LA EMPRESA. En cumplimiento de las obligaciones establecidas, las partes intervinientes formalizan en el presente contrato mediante la cual establecen los términos en los que podrá realizarse dicho acceso:

- LA EMPRESA autoriza expresamente al técnico de Prevención a acceder a la información de carácter personal del mismo con la única finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en el presente contrato.
- Creación de perfiles en la intranet a los trabajadores y trabajadoras de LA EMPRESA, con el objetivo de maximizar la privacidad de estos y éstas, además de agilizar el acceso, comprobación y firma de documentación realizada.
- Los datos a los que se les da acceso son datos personales de trabajadores y, en el caso de tareas asiduas al Servicio de Prevención Ajeno, datos personales de trabajadores de proveedores y propios proveedores.
- El tratamiento de datos personales finalizará en la resolución del presente contrato, dejando a disposición del LA EMPRESA, los datos en la plataforma para su descarga hasta el momento de la baja. Una vez gestionada la baja, los datos se suprimirán pudiendo mantener bloqueados los datos para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.
- Laboral Risk tratará y almacenará la información y datos personales responsabilidad de LA EMPRESA. Laboral Risk se compromete a adoptar las medidas de seguridad necesarias, conforme a la naturaleza de los datos, según lo dispuesto en el RGPD y la LOPDGDD. Si el LA EMPRESA no indica nada, se presumirá que los datos almacenados no son sensibles, quedando el mismo obligado a comunicar la existencia de otros tipos de datos.
- Laboral Risk comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con autorización expresa del LA EMPRESA, en los supuestos legalmente admisibles. No obstante, Laboral Risk está autorizado por LA EMPRESA para subcontratar con empresas del grupo Laboral Group, Ingreso 2020 S.L, Comunidad 10 S.L y Preven Legal, determinados servicios que requieren de estas entidades. A su vez Laboral Risk puede subcontratar con terceros la prestación de determinados servicios objeto de este contrato para lo cual dicho tercero puede requerir el acceso a los datos titularidad del LA EMPRESA, este autoriza expresamente dicho acceso siempre que se suscriba un contrato formalizado entre Laboral Risk y el subcontratista que contemple las obligaciones que el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, asigna al encargado del tratamiento.
- Laboral Risk mantiene el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el contrato.
- Laboral Risk garantiza que las personas autorizadas para tratar los datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informales convenientemente.
- Laboral Risk mantiene a disposición de LA EMPRESA la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

Martes 08 de Octubre de 2024



**por Laboral Risk Servicio de Prevención
S.L.**



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

- Laboral Risk garantiza la formación necesaria en materia de protección de datos de las personas autorizadas para tratar datos personales.
- En el caso de que destine los datos a finalidades distintas a las aquí señaladas, los comunique o utilice incumpliendo las estipulaciones del presente contrato. Laboral Risk será considerado, a todos los efectos responsables del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubieran incurrido y especialmente de las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la LOPDGD y el RGPD.
- Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos a acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos ante Laboral Risk, este debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección que indique el Responsable. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y, en ningún caso, más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

El Servicio de Prevención de LABORAL RISK se compromete a que la información facilitada por la empresa no será utilizada para fines distintos a los recogidos en la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.

- 3. Datos médicos:** En caso de contratarse la especialidad de Medicina del trabajo de los trabajadores, LABORAL RISK velará por la confidencialidad de la información médica personal, cuyo acceso se limitará al personal sanitario y a las Autoridades Sanitarias que lleven a cabo la Medicina del trabajo de los trabajadores.
- 4. Aptos médicos:** Ello no obstará a que la empresa reciba la información relativa a la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o a la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, según se determine por el personal médico especializado en esta materia. Los datos médicos personales del trabajador gozarán del más estricto sigilo profesional por parte del personal de la empresa contratada.
- 5. Duración de la confidencialidad:** Las obligaciones de confidencialidad tendrán una duración indefinida, que perdurará más allá de la finalización por cualquier causa de la relación entre LABORAL RISK y la empresa contratante.

K. DE LA MODIFICACIÓN DEL CONDICIONADO CONTRACTUAL Y PREVALENCIA.

Cualquier modificación de las cláusulas contenidas en el presente documento, por el que se fijan las Condiciones generales de contratación, será reflejada en documento anexo e inseparable al contrato, donde se especificará alcance y contenido de la modificación efectuada. En caso de posible discordancia entre las Condiciones Generales y Particulares, prevalecerán éstas últimas.

L. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Declarado el carácter mercantil del presente concierto, para cuantas cuestiones puedan surgir, respecto al cumplimiento, interpretación o resolución del presente Contrato, las partes, efectúan renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose a los juzgados y tribunales de lo mercantil de la ciudad de Lleida.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención
S.L.



Gerente: GERARD FERNÁNDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN POR SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

PRIMERO. - INFORMACIÓN DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE A LA EMPRESA CONTRATANTE.

Que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, derivados del art. 40.2 CE y de la ratificación del Convenio 155 de la OIT, siendo el ámbito de aplicación del presente contrato a trabajadores vinculados con una relación laboral en estricto sensu, personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas, así como los socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de cooperativas, mediante la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, como obligación expresa que recae en la figura del empresario.

SEGUNDO. - DE LAS EXCLUSIONES LEGALES POR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

Quedan excluidas del ámbito del presente contrato determinadas actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, peritaje forense y protección civil, centros y establecimientos militares y establecimientos penitenciarios.

TERCERO. - DE LA INFORMACIÓN A LA PARTE CONTRATANTE SOBRE LA OBLIGACIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA EMPRESA.

El presente contrato, en virtud del RD 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y su posteriores modificaciones recogidas en los RD 337/2010 y el RD 899/2015, de 9 de octubre, se establece en su art. 1. que la prevención debe integrarse por la empresa (contratante) en su sistema general de gestión, comprendiendo todos sus niveles jerárquicos a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, constituyendo la integración de la prevención una atribución a todos los niveles jerárquicos la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen y decisiones que adopten.

Para ello la empresa contratante se obliga a seguir todas aquellas indicaciones técnico/preventivas que puedan ser formuladas de manera fehaciente por el técnico designado a tal efecto, así como cualquier cargo técnico designado por la dirección técnica o gerencia del servicio de prevención.

CUARTO. - DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN.

En la actividad preventiva de la empresa deberán también contribuir a la integración de la prevención los trabajadores y sus representantes, colaborando en la adopción y cumplimiento de las medidas preventivas.

QUINTO. - DE LA/S ESPECIALIDAD/ES CONTRATADA/S POR LA EMPRESA CONTRATANTE.

La empresa contratante mediante el presente concierto solicita expresamente a la empresa contratada la ejecución de la/s siguientes especialidades (marcar con una x):

- Seguridad Industrial
- Higiene Industrial
- Ergonomía y Psicosociología Aplicada
- Medicina del trabajo

SEXTO. - ACTIVIDADES SOLICITADAS A REALIZAR POR LA EMPRESA CONTRATADA:

1. **Especialidad de Seguridad Industrial** : La empresa contratada realizará la identificación y evaluación de los riesgos, proponiendo las medidas correctoras y/o preventivas que procedan, considerando para ello globalmente todos los riesgos existentes y que se puedan derivar en la actividad de la empresa.

A lo anteriormente expuesto se incluyen los riesgos originados por las condiciones de las máquinas, equipos e instalaciones empresariales, junto con la verificación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificación e inspección establecidas por normativa vigente de seguridad industrial, así como los derivados de las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y protección.

Para ello, una vez efectuada la correspondiente evaluación inicial o revisión de la evaluación de riesgos existente, la empresa contratada emitirá informe anexo de situación preventiva para la empresa contratante, comunicando de la necesidad de aquellas evaluaciones específicas que deban complementar la evaluación de riesgos inicial. Dicho informe, que será puesto a disposición de la empresa contratante, recogerá también las condiciones económicas de dichas evaluaciones específicas que sean necesarias.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención
S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

2. Especialidad de Higiene Industrial : La empresa contratada realizará la identificación, evaluación y proposición de medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de realizar mediciones higiénicas al respecto.

Para ello, una vez efectuada la correspondiente evaluación inicial o revisión de la evaluación de riesgos existentes, la empresa contratada emitirá informe anexo de situación preventiva para la empresa contratante, comunicando de la necesidad de mediciones higiénicas específicas. Dicho informe, será puesto a disposición de la empresa contratante, recogerá también las condiciones económicas de dichas mediciones específicas que sean necesarias.

3. Especialidad de ergonomía y psicología aplicada : La empresa contratada realizará la identificación, evaluación y proposición de medidas correctoras que procedan en esta especialidad, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes se identifiquen en la empresa.

Para ello, una vez efectuada la correspondiente evaluación inicial o revisión de la evaluación de riesgos existentes, la empresa contratada emitirá informe anexo de situación preventiva para la empresa contratante, comunicando de la necesidad de informes ergonómicos o estudios psicosociales. Dicho informe, que será puesto a disposición de la empresa contratante, recogerá también las condiciones económicas de dichos informes / estudios.

4. Especialidad de Seguridad Industrial : La empresa contratada realizará la identificación y evaluación de los riesgos, proponiendo las medidas correctoras y/o preventivas que procedan, considerando para ello globalmente todos los riesgos existentes y que se puedan derivar en la actividad de la empresa.

A lo anteriormente expuesto se incluyen los riesgos originados por las condiciones de las máquinas, equipos e instalaciones empresariales, junto con la verificación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificación e inspección establecidas por normativa vigente de seguridad industrial, así como los derivados de las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y protección.

Para ello, una vez efectuada la correspondiente evaluación inicial o revisión de la evaluación de riesgos existente, la empresa contratada emitirá informe anexo de situación preventiva para la empresa contratante, comunicando de la necesidad de aquellas evaluaciones específicas que deban complementar la evaluación de riesgos inicial. Dicho informe, que será puesto a disposición de la empresa contratante, recogerá también las condiciones económicas de dichas evaluaciones específicas que sean necesarias.

5. Especialidad de Medicina del Trabajo : La empresa contratada realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores que designe la empresa contratante. Para ello utilizará preferentemente medios propios y, en su caso, podrá utilizar si así interesase, medios personales y tecnológicos de terceras mercantiles especializadas en la materia. Para ello, una vez efectuada la correspondiente evaluación inicial o revisión de la evaluación de riesgos existente, la empresa contratada evaluará el protocolo médico a seguir, en función de las características del puesto de trabajo, de las características del trabajador, así como cualquier tipo de contaminante perjudicial para la salud de los trabajadores.

En este sentido, la empresa contratante se compromete con la empresa contratada a comunicar de manera fehaciente y con la menor demora posible los daños a la salud derivados del trabajo en la empresa, en aras de la posibilidad de futuras apariciones de enfermedades profesionales por exposición a ciertos contaminantes.

6. Revisión de la Evaluación de Riesgos : El compromiso del servicio de prevención ajeno de revisar la evaluación de riesgos en los casos exigidos por el ordenamiento jurídico, en particular, con ocasión de los daños para la salud de los trabajadores que se hayan producido. Para ello la empresa contratante se obliga expresamente a efectuar un informe de situación de manera anual para la correcta adecuación de la correspondiente evaluación de riesgos existente y se obligará a seguir todas aquellas indicaciones técnico/preventivas que puedan ser formuladas de manera fehaciente por el técnico designado a tal efecto, así como de cualquier cargo técnico designado por la dirección técnica o gerencia del servicio de prevención.

1. Asesoramiento en el control y gestión de la seguridad en la contratación de empresa de servicio, contratistas y subcontratistas (PROMOTOR y CONTRATISTA).
2. Asesoramiento para la designación del recurso preventivo.
3. Establecimiento de modelos de los Planes de Seguridad y Salud y asesoramiento para su elaboración, a través de una aplicación informática (CONTRATISTA) (R.D. 1.627/1997). La ejecución de los mismos se facturará en anexo al presente contrato, con el detalle económico de los mismos.

7. Diseño, implantación, elaboración y seguimiento preventivo : La empresa contratante adquiere la obligación de realizar, con la periodicidad que requieran los riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas derivadas de la evaluación.

Para ello la empresa contratante se obliga expresamente a efectuar un informe de situación de manera anual para la correcta adecuación de la correspondiente evaluación de riesgos existente y se obligará a seguir todas aquellas indicaciones técnico/preventivas que puedan ser formuladas de manera fehaciente por el técnico designado a tal efecto, así como de cualquier cargo técnico designado por la dirección técnica o gerencia del servicio de prevención.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención

S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

- 8. Memoria anual de actividades preventivas :** La empresa contratada adquiere la obligación de efectuar el documento de memoria anual de actividades preventivas en la empresa, para la valoración de la efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa a través de la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales en relación con las actividades preventivas concertadas. La empresa contratada adquiere el compromiso de dedicar anualmente los recursos humanos y materiales necesarios para la realización efectiva de las actividades concertadas por la empresa contratante.
- 9. Recursos humanos y materiales de la empresa contratada :** La empresa contratada adquiere el compromiso de dedicar anualmente los recursos humanos y materiales necesarios para la realización efectiva de las actividades concertadas por la empresa contratante.
- 10. Coordinación de actividades empresariales (CAE) :** La empresa contratante se compromete a comunicar a la empresa contratada aquellas actividades o funciones realizadas con otras entidades/ empresas / recursos preventivos, para poder facilitar la colaboración y coordinación de todos ellos. La ejecución de estos trabajos de CAE serán facturados en anexo al presente contrato, con el detalle económico de los mismos.
- 11. Asesoramiento empresarial por la empresa contratada :** La empresa contratada se obliga a asesorar a la empresa contratante en materia preventiva, abarcando a trabajadores contratados, representantes legalmente elegidos y a órganos de representación especializados en materia de prevención de riesgos laborales, en virtud de los artículos concordantes de la LPRL.
- 12. Comunicación de accidentes/daños :** La empresa contratante se obliga expresamente durante la vigencia del presente concierto a comunicar al SPA de manera fehaciente todos los accidentes laborales sucedidos en las instalaciones de la empresa / centro/s de trabajo/s que puedan sufrir los trabajadores contratados por esta y que puedan estar recogidos en el art. 156 LGSS vigente. La comunicación del accidente no podrá demorarse más de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS.
- En el caso de no proceder a la comunicación a la empresa contratada dentro del plazo señalado, LABORAL RISK queda expresamente exenta de cualquier tipo de responsabilidad por incumplimiento contractual que pretenda manifestar la parte contratante.
- 13. Actividades exigibles no cubiertas por el presente concierto :** Indicar que actividades no están incluidas en el concierto (listado).
- 14. Empresas con centros de trabajo de obras de construcción :** La empresa contratada para este tipo de empresas podrá realizar a petición de la parte contratante bajo el presente concierto las siguientes actividades:
- a. Asesoramiento en el control y gestión de la seguridad en la contratación de empresa de servicio, contratistas y subcontratistas (PROMOTOR y CONTRATISTA).
 - b. Asesoramiento para la designación del recurso preventivo.
 - c. Establecimiento de modelos de los Planes de Seguridad y Salud y asesoramiento para su elaboración, a través de una aplicación informática (CONTRATISTA) (R.D. 1627/1997). La ejecución de los mismos se facturará en anexo aparte.
 - d. Diseño del sistema necesario para realizar, de modo adecuado, el registro y mantenimiento de la documentación que puede ser solicitada por cualquier administración, en materia de Seguridad y Salud, según las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 - e. Accidentes e incidentes. Colaboración y asesoramiento en la determinación de las causas básicas de los accidentes producidos en las instalaciones y de las medidas preventivas para evitar su ocurrencia.
 - f. Se asume las funciones señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que se hayan concertado y contribuyan a la efectividad de la integración de las actividades de prevención en el conjunto de actividades de la empresa, sin perjuicio de que puedan:
 - o Subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario.
 - o Disponer mediante arrendamiento o negocio similar de instalaciones y medios materiales que estimen necesarios para prestar el servicio en condiciones, sin perjuicio de la obligación de contar con carácter permanente con los recursos instrumentales mínimos a que se refiere el artículo 18.

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención
S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE

La Empresa MARIA JOSE MORAL MORGADO con CIF 46943079X, de acuerdo con la exigencia de Servicios de Pago, por medio de la presente AUTORIZA a LABORAL RISK SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U. con CIF B25534694 para que desde la fecha de hoy pueda domiciliar en la cuenta bancaria ES5501280020600100076605, el importe de las facturas que se produzcan como consecuencia de las relaciones comerciales entre ambas compañías; importe que vendrá reseñado en los correspondientes recibos librados al efecto.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza LABORAL RISK SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U. al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) MARIA JOSE MORAL MORGADO a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera.

(B) Nombre Deudor: MARIA JOSE MORAL MORGADO

Nº Cuenta: ES5501280020600100076605

Tipo Pago: Pago Recurrente

Martes 08 de Octubre de 2024



por Laboral Risk Servicio de Prevención
S.L.



Gerente: GERARD FERNANDEZ CASTRO

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

(VALIDO HASTA 07/10/2025)

El Representante de la empresa

Datos Empresa

Razón Social MARIA JOSE MORAL MORGADO

CIF 46943079X

Dirección CALLE DR. BELLIDO 3, 2ª PLANTA

CP 28018

Población MADRID

Email distribucion@zeenaproducciones.com

Teléfono 680557163

Móvil

Programación Anual de Visitas Técnica

Octubre 2024

Contrato y Programación de visitas.

Firma de contrato y programación de visitas.

Funcionamiento de la plataforma web de Laboral Risk: Usuario y contraseña.

Gestión de documentación dentro de la plataforma.

Revisión del listado de trabajadores, maquinaria, e instalaciones.

Toma de datos y posterior realización de la Evaluación de Riesgos Laborales (ERL), incluyendo medidas a adoptar frente a la Covid-19.

Asesoramiento Técnico sobre:

- Plan de Prevención.
- Organización, Consulta y Participación.
- Como hacer frente a las inspecciones de la Administración competente.
- EPIs
- El análisis, investigación y registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día.
- Requerimientos a otras empresas (Coordinación de actividades empresariales, LPRL Art. 24)
- Registro y mantenimiento de la documentación que pueda ser solicitada por cualquier administración, en materia de Seguridad y Medidas de Emergencia.
- Planificación de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores. Elección del mes de revisión médica.

Diciembre 2024

Evaluación de Riesgos

EXPLICACIÓN de:

- Evaluación inicial de riesgos laborales de las instalaciones, y posteriores, si hubiera modificaciones.
- Plazos, fechas, responsables de las medidas a adoptar dentro de la Evaluación de riesgos.

Firma de Evaluación de Riesgos laborales y Planificación de la Actividad preventiva.

Diciembre 2024

Formación e Información de trabajadores

REALIZACIÓN de:

- Formación e información de los trabajadores según su puesto de trabajo (Según art. 18 y 19 de la Ley 31/1995).
- Definir las necesidades formativas de los trabajadores según Convenio, y repasar listado actual trabajadores.
- Firma de Registro de Entrega de Equipos de Protección Individual.
- Firma de Renuncia o Consentimiento a la realización de la revisión médica.

Octubre 2025

Memoria anual

Firma y revisión de la memoria anual según se indica en el R.D. 39/1997 de Servicios de Prevención.

por Laboral Risk Servicio de Prevención

S.L.

laboral risk!
Tel. 91 555 55 55 CIF B-25534694
Técnico: BIANCA AGREDA MOYA
laboralrisk.com

por MARIA JOSE MORAL MORGADO

Representante de la empresa



Documento electrónico seguro

CSV : 6C58313565584F486C33743164513D3D

* El siguiente documento se encuentra firmado digitalmente por Laboral Risk SL. Puede comprobar la veracidad del documento a través del código QR o bien a través del link

<https://app.laboralgroup.com/app/csv/>